

Kantor : Jalan penatusan Desa Banteran Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas



"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu" (Q.S. 5 : 1)

AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH

Nomor : 455010 4850

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (30/09/2021) telah dibuat dan ditanda tangani suatu akad jual beli oleh dan antara :

1. Aris Septianto, SE, Direktur KSPPS Mentari Umat Wangon berkedudukan di Jalan Penatusan Desa Banteran --- RT. 001 RW. 006 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Dalam menjalankan perbuatan hukum ini --- bertindak sebagai wakil atau mewakili KSPPS Mentari Umat Wangon. Selanjutnya dalam perjanjian ini secara-singkat disebut KSPPS.

2. Nama Lengkap : Bambang Wahyu Saputro
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 31-07-1991
Umur : 30 tahun
Nomor KTP : 34030931079110003
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Karangtalu Lor Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas
yang dalam menjalankan perbuatan hukum ini bertindak untuk dirinya sendiri sebagai anggota KSPPS - Selanjutnya dalam perjanjian ini secara singkat disebut sebagai MITRA-----

Secara bersama-sama para pihak menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa mitra bermaksud untuk membeli barang sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 perjanjian ini.
- Bahwa KSPPS setuju untuk menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pembeli tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut KSPPS harus membelikan secara langsung barang dimaksud dan diserahkan kepada Mitra dan apabila hal tersebut tidak dimungkinkan maka KSPPS akan memberikan kuasa- (wakalah) kepada Mitra dan atau pihak lain untuk membelikan barang dimaksud.
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan akad ini para pihak setuju dan menundukkan diri pada hukum Republik Indonesia

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas para pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

Definisi

- "Akad" adalah Perjanjian Fasilitas Pembiayaan al-Murabahah ini yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara KSPPS dan Mitra pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini.
- "Barang" adalah barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli ini yang dibutuhkan oleh Mitra, yaitu Matrial bangunan
- "Mitra" adalah anggota KSPPS yang membeli barang dari KSPPS dan telah menerima penyerahan barang--- yang dibelinya tersebut dari KSPPS

Pasal 2

Al-Murabahah

A. Barang

Mitra dengan ini membeli barang kepada KSPPS dan KSPPS telah menjual barang tersebut sebagaimana-disebutkan pada pasal 1 akad ini kepada Pembeli.

B. Harga Barang

Harga barang berdasarkan akad ini terdiri dari harga asal sebesar :

Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

ditambah dengan keuntungan yang disepakati sebesar :

Rp 36.008.000,00 (Tiga puluh enam juta delapan ribu rupiah)

sehingga harga jualnya menjadi :

Rp 136.008.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta delapan ribu rupiah)

Harga barang tersebut belum termasuk biaya-biaya atau ongkos-ongkos yang timbul sebagaimana diatur berdasarkan akad ini.

C. Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Barang

a. Mitra membayar harga barang kepada KSPPS dengan jangka waktu selama :

36 bulan yang akan dibayarkan secara angsuran bulanan mulai dari tanggal :

30 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Rp 3.778.000,00 (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

b. Pembayaran harga barang tersebut dilakukan dengan cara disetor ke kantor KSPPS atau dijemput-dikediaman/tempat usaha Mitra atau ditransfer ke rekening KSPPS di bank yang ditentukan oleh KSPPS- pembayaran melalui transfer tersebut baru diakui setelah dana yang ditransfer tersebut efektif diterima atau tercatat dalam rekening KSPPS di bank yang dimaksud.

c. BMT membuat pembukuan terhadap hutang Mitra dan melakukan pencatatan atas pembayaran dan segala tagihan yang dibayar oleh Mitra. Para pihak mengakui bahwa rekening sebagaimana tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat menentukan jumlah yang terhutang yang menjadi kewajiban Mitra kepada BMT.

Pasal 4

Pemberian Kuasa dan Kewenangan

- 1) Berdasarkan kekuatan akad ini, Mitra dengan ini memberikan kuasa khusus kepada KSPPS untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan penyediaan barang tersebut, tetapi tidak terbatas kepada penunjukan pihak profesional pihak yang dapat menyediakan (membuat) barang sesuai dengan dengan spesifikasi sebagaimana disebutkan dalam akad ini, mengurus dokumen-dokumen yang ditunjuk pihak lain untuk menyerahkan barang kepada Mitra, menutup asuransi serta membayar biaya-biaya yang timbul dari pengurusan tersebut.
- 2) Selanjutnya Mitra menegaskan bahwa kuasa khusus tersebut diatas yang diberikan kepada KSPPS dianggap telah diberikan secara kata per kata sebagaimana layaknya suatu surat kuasa khusus yang diberikan oleh seorang pemberi kuasa.

Pasal 5

Pembayaran

- 1) Dalam hal pembayaran oleh Mitra kepada KSPPS jatuh pada hari Ahad atau hari libur umum nasional atau hari yang bukan hari kerja lainnya dimana pembayaran harus dilaksanakan, maka Mitra akan melakukan pembayaran tersebut pada hari kerja berikutnya namun jika hari Ahad atau hari libur lainnya tersebut jatuh pada bulan berikutnya maka pembayaran tersebut harus dibayar pada hari kerja jatuh waktu pada bulan berjalan.
- 2) Dalam hal Mitra memiliki hutang atau kewajiban pada kreditor-kreditor lain maka derajat kewajiban Mitra kepada KSPPS sekurang-kurangnya memiliki derajat yang lebih tinggi terhadap hutang-hutang lainnya tersebut.
- 3) KSPPS akan mengenakan denda sebesar Rp () atas setiap keterlambatan pembayaran sesuai jadwal telah diatur dalam lampiran akad ini, jika menurut penilaian KSPPS keterlambatan tersebut karena kesengajaan atau ingkar janji.

Pasal 6

Biaya-Biaya

- 1) Mitra wajib menanggung segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan akad ini termasuk jasa Notaris PPAT atau jasa lainnya yang dibutuhkan termasuk di dalamnya biaya asuransi dengan rincian sebagai berikut :

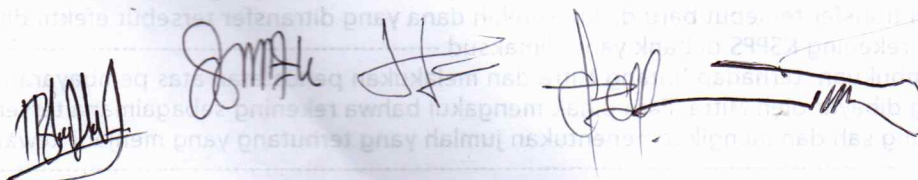
> Administrasi	Rp.	1.000.000,00
> Notaris	Rp.	850.000,00
> Asuransi	Rp.	600.000,00
> Meterai	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp.	2.470.000,00
- 2) Dalam hal Mitra melakukan cidera janji dalam melaksanakan akad ini dan/atau akad lainnya yang dibuat oleh dan antara Mitra dan KSPPS, maka segala biaya untuk mengadakan proses penagihan kewajiban-- hingga selesai dibebankan kepada Mitra.
- 3) Segala biaya yang telah atau akan dikeluarkan oleh KSPPS dalam melaksanakan akad ini akan diberitahukan kepada Mitra sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KSPPS.

Pasal 7

Agunan

- 1) Dalam perjanjian ini mitra sepakat bahwa jaminan utamanya adalah barang yang dibeli sebagaimana tercantum dalam pasal 1 perjanjian ini atau usaha mitra yang sedang berjalan.
- 2) Untuk menjamin tertibnya pembayaran pelunasan tepat pada waktunya menurut akad ini, Mitra dengan ini menyerahkan barang sebagai jaminan yaitu:
 - > Harta Kekayaan "MITRA" yang sekarang ada dan yang akan ada.
 - > Sebidang tanah pekarangan Hak Milik Nomor : 00070/Karang Talun Lor, terletak di :

- Propinsi	: Jawa Tengah
- Kabupaten	: Banyumas
- Kecamatan	: Purwojati
- D e s a	: Karangtalun Lor
- Seluas	: 913 M2
- Surat ukur tertanggal	: 05/01/2010
- Nomor	: 00001/Karangtalun Lor/2010
- Sertipikat tertanggal	: 18/12/2010
- Tertulis atas nama	: Kursiyati
- Nilai Taksasi	: Rp300.000.000,00
- 3) Untuk itu para pihak membuat akta pengikatan dan penyerahan jaminan menurut peraturan yang berlaku baik dilakukan di bawah tangan maupun notariil disertai penyerahan dokumen asli dari jaminan kepada KSPPS sebagai dirinci lebih lanjut dalam dokumen jaminan.
- 4) Dokumen jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7(1) diatas merupakan bagian tak terpisahkan dari akad ini.



ada atau yang akan diadakan oleh Mitra dengan pihak ketiga.
jika ada perkara di pengadilan atau dimuka badan-badan pemerintah yang sedang dihadapi Mitra dan/
atau mempunyai kewajiban-kewajiban yang bermasalah dengan pihak ketiga lainnya yang dapat
mempengaruhi keadaan keuangan Mitra atau kemampuan Mitra untuk membayar hutangnya kepada KSPPS.

Pasal 9

Pembatasan Tindakan Mitra

- 1) Mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang untuk menunjuk seorang eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas untuk sesuatu bagian dari pada harta kekayaannya.
- 2) Mengajukan dan/atau mendapatkan pembiayaan baru dari pihak lain, sehingga mempengaruhi kemampuan membayar kewajibannya kepada KSPPS.
- 3) Memindahkan kepada pihak lain hak atas barang jaminan (agunan) yang sudah diserahkan kepada KSPPS.

Pasal 10

Peristiwa Cidera Janji

Mitra dikatakan cidera janji apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja atau lalai tidak melaksanakan kewajiban membayar pada waktunya tanpa perlu diberikan peringatan terlebih dahulu.
- 2) Mitra memberikan dokumen dan keterangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 dan pasal 9 akad ini yang isinya tidak benar.
- 3) Mitra atau pihak ketiga telah mohon kepalitan dan/atau Mitra dinyatakan pailit.
- 4) Jika terjadi kesalahan pada akta-akta jaminan yang sangat mempengaruhi kekuatan hukum dari benda jaminan yang dijaminakan oleh Mitra.
- 5) Mitra menyalahgunakan peruntukan dana dari KSPPS sehingga menyimpang dari tujuan sebagaimana dirinci dalam lampiran akad ini.
- 6) Jika hak atas barang dan/atau barang yang dijaminakan oleh Mitra dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis dari KSPPS.

Pasal 11

Pemutusan Akad Akibat Cidera Janji

- 1) Apabila Mitra melakukan cidera janji, maka Mitra wajib melunasi hutangnya kepada KSPPS seketika dan sekaligus seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan akad ini sebagaimana dimaksud dalam lampiran akad ini.
- 2) Dalam hal sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas tidak dapat dipenuhi oleh Mitra, maka KSPPS akan secara serta merta menjual barang jaminan di depan umum atau di bawah tangan atau mengambil tindakan apapun juga yang dianggapnya perlu untuk melepaskan harta kekayaan Mitra berdasarkan akad ini atau akad tambahan lainnya.
- 3) Sehubungan dengan ayat 1 dan ayat 2 diatas para pihak dengan ini melepaskan diri dari pasal 1266 KUH Perdata.
- 4) Apabila hasil penjualan tersebut dalam ayat 2 diatas tidak mencukupi untuk membayar kewajiban Mitra kepada KSPPS yang masih tertunggak, maka Mitra tetap bertanggung jawab atas sisa pembiayaan yang belum dibayar yang harus dibayarkan menurut akad sampai seluruh kewajiban tersebut dibayar lunas.
- 5) Dalam hal setelah seluruh kewajiban Mitra yang tertunggak kepada KSPPS dilunasi dari hasil penjualan barang jaminan tersebut dan masih terdapat sisa uang hasil penjualan, maka KSPPS wajib mengembalikan sisa uang tersebut kepada Mitra.

Pasal 12

Asuransi

Mitra wajib menutup asuransi atas biayanya sendiri pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh KSPPS untuk resiko yang ditetapkan oleh KSPPS, di mana nama KSPPS akan dicantumkan sebagai pihak yang menerima pembayaran klaim asuransi tersebut (bankers clause).

Pasal 13

Pengawasan dan Resiko

- 1) Mitra akan mengizinkan KSPPS dan/atau wakilnya yang diberi wewenang untuk itu untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap keberadaan Mitra baik harta kekayaan yang merupakan jaminan, usaha maupun yang lainnya memeriksa pembukuan dan catatan mitra, dan wakil tersebut berwenang untuk membuat fotokopi dari pembukuan dan catatan tersebut.
- 2) Dalam hal barang telah diserahkan-terimakan oleh KSPPS kepada Mitra dan Mitra telah menelitinya secara fisik maka sejak tanggal penyerahan tersebut KSPPS bebas dari resiko atas barang tersebut.

Pasal 14

Perselisihan

- 1) Perselisihan atau sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini wajib diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah kekeluargaan.
- 2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan tidak tercapai, maka para pihak dengan ini setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkara ini melalui Pengadilan Agama Banyumas.

Pasal 15

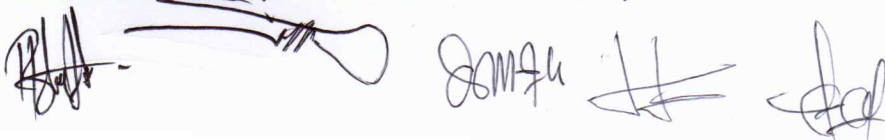
Pilihan Hukum dan Domisili

Akad ini tunduk dan diatur menurut hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

Pengembalian Dokumen

Pada saat berakhirnya akad ini Mitra wajib membayar seluruh kewajibannya kepada KSPPS dan apabila kewajiban tersebut telah dilunasi seluruhnya, maka seluruh dokumen milik Mitra yang berkaitan dengan akad ini dan akad tambahan lainnya dikembalikan oleh KSPPS kepada Mitra.



Pasal 17
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan akad ini dianggap telah disampaikan baik apabila dikirim melalui surat tercatat, perangko atau dikirim melalui kurir, dan/atau disampaikan lisan kepada alamat para pihak dengan antara waktu pada tanggal diserahkan jika diserahkan lisan sesuai dengan tanda terima, 3 (tiga) hari setelah tanggal pengiriman dilakukan dengan jasa kurir.

Pasal 18
Lain-lain

- 1) Mitra tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya yang timbul berdasar akad ini kepada pihak -- ketiga manapun juga tanpa pemberitahuan dan persetujuan KSPPS.
- 2) Akad ini mengikat para pihak atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing para pihak.
- 3) Akad ini tidak akan diubah atau ditambah kecuali dengan persetujuan para pihak.
- 4) Jika salah satu atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam akad ini menjadi batal atau tidak berlaku maka tidak mengakibatkan seluruh akad ini batal atau tidak berlaku seluruhnya.

DEMIKIAN AKAD INI

dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal yang disebut pada bagian awal akad ini oleh para pihak dengan saksi-saksi di bawah.

"MITRA"

KSPPS MENTARI UMAT WANGON
Direktur



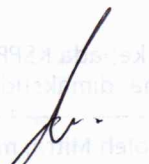
Bambang Wahyu Saputro

Dewi Kurniati



Koperasi Simba Pinjam Dan Pembiayaan Syariah
MENTARI UMAT WANGON
Sepenuh Hati Melayani Dan Menghormati Umat
Aris Septianto, SE

Saksi-saksi


Eri Sadewo


Fajar Andi Saputra, ST